МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 12 дугаар сарын 27 № 1/45 Улаанбаатар хот

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА
Ц.БАЯРХҮҮ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн тус Цагдаагийн хэлтсийн Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 2021 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгуулав.

Шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон болно. Үүнд:

1. Цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх, саатуулах байр нь ашиглалтын хугацаа дууссан, орчин нөхцөл муу, зориулалтын бус барилга тул стандартын болон чанарын шаардлага хангахгүй байна. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09-07-011/51 дугаартай дүгнэлтэд "... Саатуулах байрны барилга нь баригдсан он тодорхойгүй зориулалтын бус, бохирын шугам сүлжээнд холбогдоогүй, барилгын дотор болон гадна хананд цуурал, ан цав үүссэн, барилгын дотор засал элэгдэж муудсан, дулаан алдалт ихтэй, дээврийн битүү байдал алдагдсан, ариун цэврийн өрөө байхгүй зэрэг нь Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд зааснаар "Барилгын үйл ажиллагааны зарчим"-ийг хангаж чадахгүй байна." гэж дурджээ. Мөн "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, ажлын байрны орчин эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990;2000 стандарт зөрчиж, алба хаагчид болон баривчлагдсан этгээдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл бүрдсэн байна. Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны нөхцөл нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2-т заасан "Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ... эрхтэй", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 2.2-т "Баривчлах байр нь агааржуулах төхөөрөмжтэй байх ба байгалийн болон ердийн гэрэлтүүлэгтэй, салхивчтай байна" гэж заасныг зөрчиж байна.

2. Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны 21-166 бүртгэлийн дугаартай шинжилгээний дүнгээр "нэг хүнд ногдох хоногийн илчлэгийн хэмжээ дунджаар 1365.8 килокалори" гэж гарсан байх бөгөөд баривчлагдсан хүнд өгч буй хоолны хүрэлцээ, амт чанар муу, хугацаа дууссан гурилан бүтээгдэхүүн өгдөг талаар баривчлагдсан этгээдүүдтэй хийсэн бүлгийн ярилцлагын үеэр дурдагдсан байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 7.10.1-т ".... баривчлагдсан нэг хүнд ногдох хоногийн илчлэг 2800 килокалороос багагүй ... байна.", мөн журмын 7.10.2-т "баривчлагдсан хүнд хоногт олгож буй хоолны дээжийг улирал тутамд шинжилгээнд өгч, илчлэгийг тодорхойлуулах бөгөөд хууль тогтоомжид заасан хэмжээнд хүрээгүй бол нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна" гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн байна.

152100151

3. Хяналт шалгалтын үед баривчлагдсан этгээдийн хоол цайны аяга баривчлагдсан этгээдүүдийн өрөөнд эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бохир тавиур дээр байсан бөгөөд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдээгүй байсан нь олон төрлийн нян, өвчин эмгэг авах эрсдлийг бий болгож, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 7.10.3-т "Эмч нь хоол бэлтгэх боловсруулах, олгох явцад хүнсний хадгалалт, хамгаалалт, гал тогоо хоолны хэрэгслийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн шаардлагад өдөр тутам хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах" гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.

4. Саатуулагдсан этгээдээс түр хураан авсан эд зүйлийн бүртгэл хөтлөгдөөгүй, хурааж авсан эд, зүйлс нь хэнийх болох нь тодорхойгүй байгаа нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 3.10-т заасан "... баривчлагдсан хүнийг хүлээн авахдаа түүнийг хүргэж ирсэн албан тушаалтныг байлцуулан хувцас, эд зүйл, биед үзлэг, нэгжлэг хийх бөгөөд биед байлгахыг зөвшөөрснөөс бусад эд зүйл илэрвэл түр хураан авч энэ тухай тэмдэглэл хөтөлнө" гэсэн заалтыг зөрчиж байна.

5. Тус байр нь жижүүрийн 3 цагдаа, 3 эмч гэсэн орон тоотойгоор ажиллаж байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлд "Долоо хоногийн ажлын цаг нь 40 хүртэл байна, ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байна, ажлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш хугацаатай байна" гэсэн заалтыг зөрчиж байна.

6. Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл хүлээсэн этгээдийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг хийсэн гэж тэмдэглэл хөтлөж баримтжуулсан боловч баривчлагдсан этгээдүүдтэй уулзаж ярилцага хийхэд сургалт ордоггүй тухай дурдсан. Энэ талаар эрүүлжүүлэх байрны тус өдрийн эмч Т.Төмөрчөдөрөөс тодруулахад "албадан сургалтыг хийсэн гэж тэмдэглэл хөтөлж байх боловч цар тахалтай холбоотойгоор хийж чадахгүй байна" гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.4 дэх хэсэгт "Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг ... баривчлах, албадан сургалтад хамруулах шийтгэл хүлээсэн этгээдэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, цагдаагийн байгууллага зохион байгуулна" гэж заасныг зөрчсөн байна.

7. Баривчлагдсан иргэдийг ажилд гаргасан бүртгэл хөтлөлт байхгүй, эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч "цар тахалтай холбоотойгоор гадагш ажилд гаргахгүй байгаа" гэсэн тайлбарыг өгч байгаа хэдий ч саатуулагдсан этгээдүүдтэй ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийхэд албаны болон албан хаагчдын хувийн машин угаах, засвар үйлчилгээний ажил хийдэг гэх тайлбарыг өгсөн байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагч болон саатуулагдсан, баривчлагдсан этгээдийн аюулгүй байдлыг хангаж, чанар, стандартын шаардлага хангасан байрыг шинээр ашиглалтад оруулах төсөв, хөрөнгийн асуудлыг Цагдаагийн ерөнхий газар болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад уламжлан шийдвэрлэх;
2. Улирал тутам хоолны дээжийг шинжилгээнд өгч баривчлагдсан этгээдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох, хууль тогтоомжид заасан хэмжээнд хүрээгүй бол нэмэгдүүлэх;

3. Саатуулагдсан этгээдийн хэрэглэж буй хоолны хэрэгслийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн шаардлагад өдөр тутам хяналт тавьж аяга, таваг, сэрээ, халбагыг зориулалтын саванд хадгалах;
4. Саатуулагдсан этгээдээс түр хураасан баримт бичиг, мөнгө, үнэт болон бусад эд зүйлийн нэр, төрөл, тоо хэмжээ, шинж чанар, сери дугаарыг дэлгэрэнгүй бичиж Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 11.1.2-т заасан хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах, цаашид тогтмол хөтлөж хэвших;
5. Алба хаагчдын ээлжийн хуваарийг хуульд нийцүүлэх, хүний нөөцийг яаралтай нөхөн хангах;
6. "Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр", "Зан үйлд нөлөөлөх албан сургалтын журам"-ыг үндэслэн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж баривчлагдсан этгээдүүдийг цахим болон танхимын сургалтад хамруулж байх;
7. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 18.1-д заасан "Баривчлагдсан хүнийг баривчлах байрны ахуйн үйлчилгээнд болон аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээний үндсэн дээр ажиллуулж болно" гэсэн заалтыг чанд мөрдөх;

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН